E-Business Recht

Laurin Seeholzer

October 5, 2026

Contents

1 Rechtsanwendung im Internet **3**
1.1 Grundlagen 3
1.2 Ermittlung des anwendbaren Rechts 3
1.3 Beispiele 4

2 Schutz fremder und eigener Inhalte **5**
2.1 Einführung und Beispiele 5
2.2 Das Urheberrecht 5
2.3 Verwertungs- und Persönlichkeitsrechte 6
2.4 Beschaffung von Rechten und Lizenzierung 6
2.5 Haftung von Plattformen und Hosting-Diensten 7
2.6 Gesetzliche Schranken und Digital Rights Management 7
2.7 KI und Urheberrecht 8
2.8 Rechtsfolgen und Schutz ausserhalb des URG 8

1 Rechtsanwendung im Internet

1.1 Grundlagen

Definition 1.1. DSGVO: Die Datenschutz-Grundverordnung der EU regelt den Umgang und die Verarbeitung von Personen-bezogenen Daten in und ausserhalb der EU.

Remark 1.2. Die DSGVO findet Anwendung, wenn

- Dienstleistungen in der EU angeboten werden
- Das Verhalten von Personen in der EU beobachtet wird (sofern dieses Verhalten in der EU stattfindet)

Theorem 1.3. Jeder **Staat bestimmt selbst**, wo das eigene Recht Anwendung findet.

Definition 1.4. Anknüpfungspunkt: Sachverhalt welchen Rechtsfall mit einem Land/Behörde in Beziehung setzt, respektive eine relevanz legitimiert.

Remark 1.5. Die blosse Abrufbarkeit einer Website in einem Land genügt in der Regel nicht als Anknüpfungspunkt; entscheidend ist meist, ob ein Angebot auf ein Publikum im Land ausgerichtet ist oder dort Auswirkungen hat.

Definition 1.6. Souveränität: Amtshandlungen auf Schweizer Boden sind grundsätzlich den Schweizer Behörden vorbehalten. Ausländische Herausgabebefehle auf z.B. Rechenzentren in der Schweiz können mit dem Schutz der Schweizer Souveränität über Art. 271 StGB (verbotene Handlungen für einen fremden Staat) kollidieren.

1.2 Ermittlung des anwendbaren Rechts

Theorem 1.7. Die Ermittlung des anwendbaren Rechts passiert in Schritten:

- **Örtlich zuständige Behörde ermitteln:**
  Dies können Gerichte in mehreren Staaten gleichzeitig sein.
  Die Schweiz anerkennt und vollstreckt unter gewissen Bedingungen auch von ausländischen Gerichten ergangene Urteile.
- **Behörde bestimmt das anwendbare Recht nach eigenem Recht:**
  Schweizer Zivilgerichte wenden etwaige internationale ankommen sowie das Bun-

desgesetz über das internationale Privatrecht (IPRG) an um das anzuwendende Recht zu bestimmen.
Schweizer Verwaltungs- und Strafbehörden wenden das Territorialprinzip an.

Remark 1.8. Rechtliche Vorkehrungen:

- Rechtswahl in B2B-Verträgen
- Günstiger Standort des eigenen Unternehmens (EU/nicht-EU/EU-Land)
- Disclaimer
- Abstimmung des Angebots auf die wichtigsten Rechtsordnungen
- Abstimmung des Angebots auf die strengsten Rechtsordnungen
- Günstige Wahl des Server-Standorts
- Günstige Wahl des Providers

1.3 Beispiele

Example 1.9. Konsumentenverträge: Unterliegen strengen Sonderregeln zum Schutz von Konsumenten. Kunden können bei grenzüberschreitenden Online-Geschäften oft an ihrem Wohnsitz klagen und sich auf das Recht ihres Aufenthaltsortes berufen (z. B. deutsches Konsumentenschutzrecht für Kunden aus Deutschland)

Example 1.10. Unerlaubte Handlung: Auf Schadenersatz geklagt werden kann in der Schweiz i.d.R. am Ort de Beklagten oder am Hanldungs- oder Erfolgsort. Falls der Täter je erwischt wird. Bis dahin verfolgen die Behörden am Ort des Opfers die Straftat.

Example 1.11. Urheberrecht: Immaterialgüterrechte unterstehen grundsätzlich dem Recht des Staates, für den der Schutz beansprucht wird (Art. 110 IPRG).

Example 1.12. Aufsichtsrecht: Unterliegt dem Territorialitätsprinzip bzw. dem Auswirkungsprinzip (z. B. Verbot von Alkoholwerbung für Jugendliche in der Schweiz).

2 Schutz fremder und eigener Inhalte

2.1 Einführung und Beispiele

Example 2.1. Aktuelle Fragestellungen und Beispiele:

- Affen-Selfie (Wem gehören die Rechte?)
- KI-Training mit geschützten Daten
- KI ersetzt Online-Informationsdienste mit deren eigenen Inhalten
- Gibt es ein Opt-Out-Recht für KI-Training?

Remark 2.2. Verschiedene Gesetze regeln den Schutz von Inhalten und weisen unterschiedliche Ansätze auf. Relevante Rechtsgebiete sind unter anderem:

- Urheberrechtsgesetz
- Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
- Obligationenrecht
- Markenschutz
- Datenschutz

2.2 Das Urheberrecht

Definition 2.3. Urheberrecht: Das Urheberrecht schützt eine schöpferische Leistung. Der Urheber hat das Recht, über die Verwendung dieser Leistung zu bestimmen.

Remark 2.4. Was schützt das Urheberrecht?
Der Weg von der Idee zur Verkörperung: Idee / Gedanke / Information → Formulierung / Umsetzung → Verkörperlichung.
Das Urheberrecht schützt die **Formulierung bzw. Umsetzung**.
"Schutzfähig ist nur der bestimmte Ausdruck eines Gedankens. Erst seine konkrete Verkörperung macht das Werk aus."

Definition 2.5. Bedingungen für urheberrechtlichen Schutz: Damit ein Werk geschützt ist, müssen grundsätzlich folgende Bedingungen erfüllt sein:

- **Geistige Schöpfung:** Es muss ein Gestaltungswille bzw. eine bewusste Kreation vorliegen.
- **Individueller Charakter:** Das Werk muss sich abheben und kreativ sein.

Remark 2.6. Neuerung 2020 (Lichtbildschutz): Gemäss dem neuen Gesetz von 2020 benötigen Fotografien (z.B. von dreidimensionalen Objekten) keinen individuellen Charakter mehr, um rechtlich geschützt zu sein.

2.3 Verwertungs- und Persönlichkeitsrechte

Definition 2.7. Urheberpersönlichkeitsrechte: Schützen die persönliche Beziehung des Urhebers zum Werk. Dazu gehören das Recht auf Autorennennung, das Recht über die Erstveröffentlichung zu entscheiden sowie der Schutz vor Entstellung oder Beeinträchtigung des Werkes.

Remark 2.8. Verwertungsrechte (Art. 10 & 11 URG): Der Urheber bestimmt allein, ob, wann und wie das Werk verwendet wird.

- Vervielfältigungs-, Verbreitungs-, Vermiet-, Vortrags-, Vorführ-, Sende- und Wiedergaberecht.
- Bearbeitungsrecht (z.B. Softwarewartung).
- Generalklausel erfasst auch neuartige Nutzungen (z.B. Framing im Web).
- Schutzdauer: 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers (50 Jahre bei Computerprogrammen und Fotos ohne individuellen Charakter).

Definition 2.9. Verwandte Schutzrechte: Schutzrechte für Leistungen, die nicht zwingend eigene Werke darstellen:

- **Ausübende Künstler (Interpreten):** Recht auf Wahrnehmbarmachung, Aufnahme, Vervielfältigung und Verbreitung ihrer Darbietung.
- **Hersteller von Ton- und Tonbildträgern:** Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung der Aufnahmen.
- **Sendeunternehmen:** Recht auf Weitersendung und Aufnahme ihrer Sendungen.

2.4 Beschaffung von Rechten und Lizenzierung

Definition 2.10. Lizenzierung vs. Übertragung:

- **Lizenzierung:** Einräumung der Befugnis, das Werk auf bestimmte Weise zu nutzen. Der Rechteinhaber behält seine Rechte.
- **Übertragung (Art. 16 URG):** Vollständige Abtretung der vermögensrechtlichen Befugnisse.

Remark 2.11. Urheberrecht im Arbeits- und Auftragsverhältnis:

- Rechte gehen nicht automatisch auf den Arbeitgeber über.
- **Ausnahme (Art. 17 URG):** Computerprogramme, die Arbeitnehmer in Ausübung dienstlicher Pflichten schaffen, stehen dem Arbeitgeber zu.
- Bei Kunden/Aufträgen bestimmt sich der Umfang der Nutzungsrechte nach dem Vertragszweck (Zweckübertragungstheorie; im Zweifel verbleiben Rechte beim Urheber).

Remark 2.12. Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff. URG): Staatlich zugelassene Organisationen (z.B. ProLitteris, SUISA, Suissimage) zur kollektiven Rechteverwertung im Monopolbereich (z.B. Leerträgervergütung, Kabelweitersendung) und Marktbereich.

2.5 Haftung von Plattformen und Hosting-Diensten

Remark 2.13. Hosting-Provider-Pflichten (Art. 39d URG & EU-Recht):

- Pflicht zur Verhinderung der erneuten rechtswidrigen Zugänglichmachung ("Notice and Takedown" / "Stay down"), wenn der Dienst eine besondere Gefahr für Verletzungen geschaffen hat.
- **EU-Urheberrechtsreform (Art. 17):** Plattformen haften für Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzer, ausser sie weisen nach, dass sie ausreichende Bemühungen für Lizenzen und technische Schutzmassnahmen (Upload-Filter) unternommen haben.

2.6 Gesetzliche Schranken und Digital Rights Management

Definition 2.14. Schranken des Urheberrechts: Gesetzlich erlaubte Verwendungen geschützter Werke ohne vorherige Zustimmung des Urhebers:

- **Eigengebrauch (Art. 19 URG):** Nutzung im persönlichen Kreis, durch Lehrpersonen im Unterricht oder betriebsintern zur Information/Dokumentation. Download zum Eigengebrauch ist in der Schweiz legal, Upload/Anbieten jedoch rechtswidrig.
- **Zitatrecht (Art. 25 URG):** Veröffentlichte Werke dürfen zur Erläuterung/Veranschaulichung im erforderlichen Umfang mit Quellenangabe zitiert werden.
- **Parodie & Karikatur:** Abwandlungen eines Werks zur humorvollen oder kritischen Auseinandersetzung sind zulässig.
- **Erschöpfungsgrundsatz (Art. 12 URG):** Wurde ein Werkexemplar veräusserungsgemäss verkauft, darf es weiterverkauft werden (gilt auch für Online-Kopien von Software).

- **Weitere Schranken:** Berichterstattung über aktuelle Ereignisse, Wissenschaftsschranke (Art. 24d URG) und vorübergehende Vervielfältigungen (Art. 24a URG).

Remark 2.15. Digital Rights Management (DRM, Art. 39a & 39c URG):

- Das Umgehen wirksamer technischer Schutzmassnahmen ist verboten.
- Elektronische Informationen zur Rechteverwaltung (z.B. digitale Wasserzeichen, Copyright- Vermerke) dürfen weder entfernt noch verändert werden.

2.7 KI und Urheberrecht

Remark 2.16. Training von KI-Sprachmodellen (LLMs):

- Das Training dient in der Regel nicht dem "menschlichen Genuss" des Werks und führt bei hinreichender Zerlegung/Transformation nicht zu einer klassischen Kopie im Modell (Werk verblasst).
- Mögliche Schranken: Betrieblicher Eigengebrauch (Art. 19 URG) oder Wissenschaftsschranke (Art. 24d URG), sofern kein Re-Memorisieren stattfindet.
- **KI-Outputs:** KI-generierter Content ist nur urheberrechtlich geschützt, wenn der menschliche Prompt dem Output eine ausreichend individuelle Prägung verleiht.

2.8 Rechtsfolgen und Schutz ausserhalb des URG

Remark 2.17. Rechtsfolgen bei Urheberrechtsverletzungen:

- **Zivilrecht:** Schadenersatz (nach nachgewiesenem Schaden oder Lizenzanalogie) sowie Gewinnherausgabe.
- **Strafrecht (Art. 67 ff. URG):** Vorsätzliche Verletzungen werden mit Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet (inkl. Eventualvorsatz und Gehilfenschaft).

Remark 2.18. Schutz ausserhalb des Urheberrechts:

- **Lauterkeitsrecht (Art. 5 lit. c UWG):** Unlauter handelt, wer das marktreife Arbeitsergebnis eines anderen ohne angemessenen eigenen Aufwand durch technische Reproduktionsverfahren (z.B. Screen Scraping von Inseraten) übernimmt und verwertet.
- **Nutzungsbedingungen (AGB):** Binden Besucher von Webseiten grundsätzlich nur, wenn eine gültige Vertragsbeziehung zustande gekommen ist (z.B. durch Registrierung).